

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/359

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון – שלילת תמיכה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2א בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949¹, בסעיף 2א, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949², או מוסד להשכלה גבוהה שלא יניף את דגל המדינה על הבניין הראשי או בחזית הבניין הראשי או על בניין המינהלה שלו, לפי העניין – תופחת ב-45% ההשתתפות לה הוא זכאי בהוצאות קיומו מתקציב המדינה והוא לא יחשב כמוסד ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985³, לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב.

(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), הוראות אותו סעיף קטן לא יחולו אם האחראי כמשמעותו בסעיף קטן (ד) הוכיח, להנחת דעתו של שר החינוך, כי הפרת חובת הנפת הדגל הייתה ארעית או מקרית, והוא נקט באמצעים סבירים לקיום חובות המוסד לפי סעיף זה."

דברי הסבר

סעיף 2א בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949 (להלן – החוק), קובע כי דגל המדינה יונף על הבניין הראשי או בחזית הבניין הראשי של כל מוסד חינוכי מוכר ועל בניין המינהלה של כל מוסד להשכלה גבוהה. בישראל של שנת 2020 ישנם מוסדות חינוך כאמור המתקצבים מתקציב המדינה אשר אינם מניפים את דגל המדינה – דבר המהווה התרסה ופגיעה בעקרונות המדינה.

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, קובע בסעיף 3ב הסדר לעניין הפחתת תקציב או תמיכה בשל

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 37.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

פעילות נגד עקרונות המדינה אך הוא מתנה את ההפחתה בכך שהגוף הנתמך מתקציב המדינה הוציא הוצאה כספית לצורך אותה פעילות.

מטבע הדברים, אי הנפת הדגל כמתחייב לפי החוק אינה כרוכה בהוצאה כספית ולפיכך ההסדר הנזכר אינו יכול להיות מופעל כלפי מוסדות חינוך שאינם מניפים את הדגל כהתרסה. מוצע לקבוע בחוק הסדר מיוחד לעניין שלילתה של תמיכה הניתנת מתקציב משרד החינוך למוסדות חינוך אשר באי הנפת דגל המדינה מתריסים נגד המדינה ופוגעים בעקרונותיה. התקצוב יופחת לשיעור של 55% מההשתתפות שלה היה זכאי המוסד המפר – שהוא השיעור שבו משתתפת המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך לא מוכרים ("מוסדות הפטור"). עם זאת, אם האחראי להנפת הדגל במוסד יוכיח, להנחת דעתו של שר החינוך, שהפרת חובת הנפת הדגל היתה ארעית או מקרית והוא נקט באמצעים סבירים למניעת ההפרה יהיה שר החינוך רשאי לקבוע שהסנקציה לא תופעל כנגד המוסד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/319/23 ; פ/126/24).

הצעת החוק זהה לפ/126/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)